# ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖަނަވަރީ 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

> ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ބަލާ ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދި ނުކުތާއަކީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާގައި ބާރުންކޮށްފައިވާ އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތަކަށް ފޮނުވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ ވަޒަނާ ދައުލަތުގެ ދެބަސްވުމެއް ދައުލަތަށް ފިޔަވައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

## މައްސަލައިގެ ހުލާޞާ

### މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުގައިވާ ދަތުރަތަކުގައި އޮތް ވ. އާރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓްރޭޑް ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވުނު، 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްޤު ރައިޓްސް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ޖޭ ޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެމް.އީ ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

## ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު މަނީ ލޯންޑަރިން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއިއެކު -/US$5,000,000 (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޢާންމު ނިޔާބަތުގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުމަން ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

## ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާ އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު އަދި ޢާންމު ނިޔާބަތުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލިގައި އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ބޭއިންސާފުން ކަމުން، އެއީ ގޯސް ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަކަށް؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަކަށް އަދިވެސް ބޮޑު ފައިސާ" އަޔާ ކުރިންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުމަން ޝަރީޢަތަށް ކިޔައިދިނުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި ޢިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައިވާ އަދު ހެކި އެއްޗެއްކަމުގައިކަން، ބާރު ހިސާބު ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުވާތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ލީސްވަނީ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ "ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރެސިޑުއަލް ޕަވަރސް" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ޤާނޫނީ ނައިބަށް ސާބިތުކުރެވޭކަމަށް ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ސާބިތުކުރެވިފައިވާތީ ބަލައިގަތުމަކީ، ޤާނޫނީ ނައިބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ސާބިތުކުރާކަން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމެއްކަން؛

5. އަދާލަތުގެ ޤާއިމް ވާގޮތަށް ދެއްކުމުގެ ދަރަޖަ ޤާނޫނީ ނައިބުގެ ހަމަހަމަކަން ބެލުމުގައި ދިފާޢުވެވޭނެކަން؛ މިއެވެ.

## ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތަޢުރީފުން އިސްވެދިޔަ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްވެދިޔަ ގޯސްތަކުން ނަތީޖާ އަސަރު ފޯރާ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށް ހަދި ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައިވާ އިޖުރާއީ ޢައިބަކީ، ހަދި ޖުބައިރު ޤަޟިއްޔާގައިވާ ޖުމްލަ އެޕީލުކުރުމުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުކުމަށް ރޫޙުގައި އަދި ބޮޑު ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމެއް ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެކަން ހުށަހެޅިދާނެ ބަޔާނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ އިޖުރާއީ ބާވަތުގެ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައިވާތީ ހަދި ޖުބައިރު ޤަޟިއްޔާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނަކީ ހައިކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ފަރަގުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަޑުއެހުން ބޭއްވިއިރު ހަދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި ބައި ނުކުތާ ބަލައިގަނެވެންނެތް ވީނަމަ، ޢަބްދުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ދައްކަވާފައިވާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޖީ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

## ފާސްކުރި އުސޫލުތައް

*ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބޭނުންކުރެއްވި ފާސްކުރި އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ފަސްނުއްޙާތައް*

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަތީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤަން، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޅާކިޔުމެއް ނެތި އޮންނަ ޤަވާޢިދެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށާއި، ސާފު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާލާފައި އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވިދާން ބޭނުމަށްޓަކައެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އަސްލު މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާނަމަ، ކުރިން ހުކުމްތަކުން މައްސަލައިގައިވާ ޙުކުމް ބާރުލާއް ކަމަށް ބާރުނުކުރެވިދާނެ (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށު ކޯޓު ފަސޭހަކުރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕާރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ ބިނާވެފައިވާ (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނިންމުމާއި ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އިރުޝާދުން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. އަދި ޖުޑިޝަރީ އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޝަން ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ފަސޭހަކުރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، އިޖުތިހާދެއް އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ފުރިހަމަވެފައި ނެތް ނަމަވެސް، އެ އިޖުތިހާދަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް އެއީ ފުރުޞަތުދީ ޙަރަކާތްތެރިވުން އިޖުތިހާދެއް ކަމެވެ. އެހެން ފުރުޞަތުތަކުގައި މައްސަލައިގައި ކޮން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަކިވަކިގޮތަށް ކަންކަމާއި، ކޯޓުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

8. އިޖުރާއީ ފޯރަމްގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އޮނިގަނޑަކާއެކު ނަމަ، އެ އޮނިގަނޑަކީ ޖަޒާއީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އޮނިގަނޑަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިބްތިދާއީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ޒުޝާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ ހާމިން ޢަބްދުއްރަޢޫފު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ މި ބާވަތަށެވެ.

9. އޭޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. ޙުސައިން ރިޝްފީ ޖާބިރު ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަހްލޫފް ބަޝީރު ވ. ފްރަޒިއަރ ޑަރްގޯވިޔާ [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކާއި އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުނަސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ޢަޒީޒުﷲ ހުސައިނު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ދިފާޢުކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަނެވިދާނެ ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ވާޤިޢާތަކާއި ކަރުދާސްތަކަށް ނުޖެހުމާއި، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކަށް ކަންކަމަށް ދިފާޢުކުރުމުގެ ފުރުސަތުތަކަށް ބަލާނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނާޒިމާ ވ. ސިޓީޒަން ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރަސްޓް ބޭންކް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިޢުނާފީ މަރުޙަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އައު ހެކި ބަލައިގަންނާނީ، އެހެކި ދަށު ކޯޓުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިގަނެވޭނެ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ނިސްބަތެއް ހުރުން (Relevance)، އަދި ޝައްކުތަކަށް މިނިވަން ސާބިތު އިތުބާރުހިފޭ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާނަމައެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކުން ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. ކުރިން ނިންމާފައިވާ އަދި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި، އެ ނިންމުމުން ނިންމިއިރު ބުރަވެފައިވާ އަސާސެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ނިންމުމަކީ ހުށަހަޅަމުންދާ އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތަކުގައި އެކަމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވާނަމަ، މިއީ ދަށު ކޯޓަކުން ކުރެއްވި ބާރުތަކުގެ ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެ ނަމޫނާ ކަމުގައި ޝަރުޢީ ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ ބަރްހާދު ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ގެރިން ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައާއި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕަބްލިކް) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ކަމާދޫ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ހަވާލާދީގެ އަމިއްލަ އިސްނާދުކުރަން ބޭނުން ދެބައިގެ މައްސަލަ ތަރުތީބުކޮށް ގޮތް ކަށަވަރުކުރަންވާނީ ކަމަށް ބޭނުން ބަޔަކަށް ނުދެއްވާނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، ހަވާލާދޭ މައްސަލައާ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދީފައި ކޮން މައްސަލައެއްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ކަދުރުالله ޒަސްވައްރާގައިވާ އިސްތިސްނާއާއި ދަރުން އަދި ނުކުތާއެއް ހުރަހަކާ ފަރާތުން، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންކުރުން ދިޔާހަށްކުރަންޖެހޭ ކަން ހާމަވާތީ މެދުވެރިވާފަދަ ކަންކަން ބޭއްވުން، އެކަމުގެ މައްސަލަ ބަހުސްކުރަންވާނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ޤާއިމުވާ އަސާސީ އިލްތިޒާމުތަކުގެ ދެފަރާތުގެ ދިފާޢުކުރުމުގެ ތަފާތުތަކަކީ ކޯޓުގެ ދުވަހުގެ ކަމަކަށް ބަލައިގަނެވޭ ޙައްޤުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުންނާއި، ޢަދުލުވެރިކަމާއި ޝަރީޢަތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިޖުރާއަތު ހިފެހެއްޓުން އަމަލުކުރާ ހާލަތްތަކުގައި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކާ ނުލައި އެފަދަ އިޖުރާއީ ގޮސްތަކަކަށް ކޯޓުން ފަރުމާ ހާލަތުގައި ހާޖަތްތަކުގެ ތަފާތުން ތަޢުރީފު (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

### އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭސިއަން ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޭސިއަން ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކުން އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަޙްކަމާއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާތަކުގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޠުލަޤް އުސޫލެއް ނޫނެވެ. މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތުނަމަ ތަފާތުކުރެވިދާނެއެވެ. ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. [illegible] [illegible] އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާއިރު، [illegible] [illegible] ބާރު [illegible] ކަމެކެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް އޮންނަ [illegible] އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކެއް ވެއެވެ.

### އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލެންޖެނަ ކަމަށް ބުނެ ހުރަހެއް މައްސަލައެކެވެ.
2. އިޖުރާއީ ގޮސްތުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްތިސްނާކުރެވިދާނެ ނޫން ހަމަ ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްފައިވެއެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނުގެ ޚިޔާލުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދޭން ޢައިބުތައް ބެލެވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ވިސްނުމުގައި، ދަސްތޫރީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ކުޑަކުޑަ ޢައިބުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި ފުރިހަމަކުރަން ނުޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކެއް، އެ އުސޫލުތަކަށް ބަލައިގެން އިސްތިސްނާ ނުވާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާފައި ކަމަށްވާތީ އިސްތިސްނާ ނުކުރާނެ ކަމެކެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ތަނަވަސްކޮށް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭތެރޭ އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާތެރި ތަނަވަސްކަމާ ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތެއް ކަމެއް، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ކަމެވެ.

### އިބްރާހީމް ހުސާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އިބްރާހީމް ހުސާމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. އިޖުރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، އަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިނާކޮށްފައެވެ.

### އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚުލާސާ.
2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

### ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚުލާސާ.

### އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްދީ ޖާރާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝްދީ ޖާރާ

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ޝަރީޢަތް ބަލާ އިންސާފުވެރިކަމާއި ވާޤިޢާތަކާއި ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޝުހޫދުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

### މަހްދީ ޢަޒީޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** މަހްދީ ޢަޒީޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި، ޝަރީޢަތުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިބަހާއި ދިފާޢުތަކަކީ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމާއި ޤަބޫލުކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

---

### ޢަބްދުﷲ ރޫސލް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޢަބްދުﷲ ރޫސލް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. އާންމު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ ބަހުސަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަރަށް އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި، ހުށަހަޅާ އަލަށް ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ބޮޑު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަންތަކުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމުގައި ސާފު ގޯހެއް ހުރިނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ބޮޑުމިނެއްގެ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށް ވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެހެނަސް ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހޭނަމަ، ދަށު ކޯޓުން ހުށަހަޅައިނުލެވުނު ސަބަބަކީ، މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

### އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަލުން ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ސަބަބުތަކާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ [illegible] ނަޒަރަށް ބަލައި، ޚާއްސަ އިސްތިސްނާއީ ހާލަތްތަކުގައި އެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.
2. އައު ހެކި ދަލީލު މަޤްބޫލުކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި ލިބިފައިނުވާކަމާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ނުވަތަ ގުޅުމާ (Relevance)، އަދި ބަލައިގަނެވޭވަރުގެ ސާބިތުކަމާއި އެއްގޮތްވުމާ (Credibility) ހުރުކަން ބަލަންވާނެއެވެ.

---

### އެސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ސަޕްލައިސް ޑިޕޯ ހޯލްސޭލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަޕްލައިސް ޑިޕޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އެސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ސަޕްލައިސް ޑިޕޯ ހޯލްސޭލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަޕްލައިސް ޑިޕޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ކޯޓުން ހުކުމުއާ ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާފައެވެ.

---

### މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ކޯޓުން ހުކުމުއާ ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

## ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޟާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޟާ

### ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

## ޢާއިޝަތު ހަލީމާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޢާއިޝަތު ހަލީމާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

### ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

## މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

### ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

### ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޝިހާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އިބްރާހީމް ޝިހާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ޝަރްޢުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަށް ބެލޭނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދުލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

### ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުހައްމަދު ވާހިދު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުހައްމަދު ވާހިދު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ޝަރްޢުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަށް ބެލޭނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދުލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

### ޕެކްޓް މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޕެކްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ޝަރްޢުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަށް ބެލޭނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދުލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

## ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އަނަސް މައްސަލައިގައި ފަސިޔާރު އަޖްމިރާލްރާ ޖާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

### ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަޙުކަމާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އޮތޯރިޓީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ އޮތޯރިޓީ ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ޤަރާރުކަމަށް ފަސިޔާރު އަޖްމިރާލްރާ ޖާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.